Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

IT-JAY, Jędrzej Dec
Hofkensweg 42, 9420 Erpe-Mere, België
KBO / BTW-nummer: BE 0661.654.321
E-mail: info@it-jay.be | Website: www.it-jay.be

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepassingsgebied & Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van IT-JAY, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met IT-JAY.
Consument (B2C): De natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt.
Onderneming (B2B): Iedere eenheid die een economisch doel nastreeft.
De toepassing van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk en integraal afgewezen.

Artikel 2 – Offertes & Totstandkoming

Alle aanbiedingen en offertes van IT-JAY zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen.
Een overeenkomst komt definitief tot stand zodra de Klant de offerte schriftelijk (waaronder per e-mail) goedkeurt, dan wel zodra IT-JAY met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Klant met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.
Kennelijke vergissingen, zetfouten of rekenfouten in offertes binden IT-JAY niet.

Artikel 3 – Uitvoering & Middelenverbintenis

Alle verbintenissen van IT-JAY worden uitdrukkelijk gekwalificeerd als een middelenverbintenis (inspanningsverbintenis / obligation de moyens), tenzij schriftelijk een expliciete resultaatsverbintenis of SLA is overeengekomen. IT-JAY verbindt zich ertoe de opdrachten naar best vermogen en volgens de regels van de kunst uit te voeren.
Opleveringstermijnen en faseringen zijn te allen tijde louter indicatief en vormen geen fatale termijnen. Vertraging in de uitvoering geeft de Klant, behoudens opzet of zware fout van IT-JAY, geen enkel recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van betalingsverplichtingen.
IT-JAY behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van opdrachten een beroep te doen op derden, gespecialiseerde onderaannemers of freelancers.

DEEL 2: SPECIFIEKE MODULES PER ACTIVITEIT

Module A: Webdesign, Softwareontwikkeling & Projectaanvaarding (NACE 62.010, 62.020, 62.030)

Medewerkingsplicht & Content:
De Klant is verplicht om alle benodigde materialen (teksten, logo's, huisstijlelementen, mediabestanden) en toegangsrechten (hosting, DNS, API-sleutels) tijdig en in het afgesproken formaat aan te leveren. Vertraging veroorzaakt door het niet of laattijdig aanleveren van content schort de uitvoeringstermijn van IT-JAY automatisch op.

Testfase & Aanvaardingsprocedure (Oplevering):
Zodra IT-JAY de website, applicatie of software operationeel heeft geplaatst op een testomgeving (staging), wordt de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld.
De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf deze kennisgeving om het geleverde werk grondig te testen en eventuele reproduceerbare gebreken of afwijkingen van de goedgekeurde offerte schriftelijk en gedetailleerd aan IT-JAY te melden.
Indien de Klant binnen deze termijn van 14 kalenderdagen geen schriftelijke bezwaren heeft geformuleerd, dan wel indien de Klant de website of applicatie publiek in gebruik neemt (go-live), geldt het project als definitief, volledig en onvoorwaardelijk aanvaard. Latere wijzigingen of correcties vallen buiten de oplevering en vormen meerwerk.

Meerwerk (Steeds Nieuwe Offerte Vereist):
De initiële overeenkomst omvat uitsluitend de pagina's, componenten en functionaliteiten zoals expliciet omschreven in de initiële offerte.
Voor ieder verzoek tot uitbreiding van de functionaliteiten, toevoeging van extra pagina's, wijziging van de structuur of aanpassingen aan reeds goedgekeurde ontwerpen is steeds een nieuwe, afzonderlijke offerte vereist.
Dergelijk meerwerk wordt in geen geval aangevat vóór de voorafgaande schriftelijke aanvaarding van deze nieuwe offerte door de Klant.

Module B: Juridische Compliance, Privacybeleid & Cookiebeheer van Websites

Exclusieve Verantwoordelijkheid van de Klant:
De Klant draagt te allen tijde de volledige, uitsluitende en eindverantwoordelijkheid voor de juridische conformiteit van zijn website of applicatie met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR), de e-Privacyrichtlijn, consumentenwetgeving (WER) en wetgeving inzake oneerlijke marktpraktijken.

Inhoud van Juridische Documenten:
Het opstellen, controleren en aanleveren van alle juridische teksten – waaronder het Privacybeleid (Privacyverklaring), het Cookiebeleid (Cookieverklaring), de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de wettelijke identificatiegegevens (Impressum/Colofon) – behoort exclusief tot de verantwoordelijkheid van de Klant.

Cookiebanner & Consent Management:
De Klant beslist te allen tijde autonoom of er een cookiebanner (Consent Management Platform) op de website wordt geïnstalleerd, en bepaalt zelfstandig welke trackers, pixels, cookies of externe scripts (zoals Google Analytics, Meta Pixel, Hotjar e.d.) worden geactiveerd en onder welke modaliteiten (opt-in / opt-out).

Geen Juridisch Advies & Vrijwaring:
IT-JAY verleent onder geen enkele voorwaarde juridisch advies. Eventuele suggesties, voorbeelden, templates of technische configuraties van IT-JAY hebben een louter technisch-indicatieve waarde. De Klant vrijwaart IT-JAY integraal tegen alle mogelijke vorderingen, aansprakelijkheden, boetes, sancties of administratieve geldstraffen (onder meer opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit - GBA of economische inspectiediensten) die voortvloeien uit het ontbreken, de onvolledigheid of de onwettigheid van juridische teksten, cookiebanners of privacy-instellingen op de website van de Klant.

Module C: Hosting, Domeinnaam & Cloud Infrastructuur (NACE 63.110, 63.120)

Domeinnaamregistratie & Eigendom:
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt een domeinnaam geregistreerd op naam van de Klant als houder (registrant). IT-JAY treedt uitsluitend op als technisch en administratief beheerder.
De toewijzing van domeinnamen geschiedt volgens de regels van de bevoegde instanties (zoals DNS Belgium voor .be-domeinen). IT-JAY kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een aangevraagde domeinnaam reeds bezet blijkt of door derden wordt opgeëist.

Serverinfrastructuur & Geografische Locatie:
IT-JAY maakt voor hosting en cloudtoepassingen gebruik van hoogwaardige externe datacenters en cloudproviders (zoals o.a. binnen de Europese Economische Ruimte). De Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden, SLA's en Fair Use Policies (FUP) van deze toeleveranciers van toepassing zijn op de hostingdienst.

Notice & Takedown:
De Klant is als enige aansprakelijk voor alle data, bestanden, software en content die hij via de servers of cloudomgevingen van IT-JAY opslaat of publiceert. Bij vaststelling of gegrond vermoeden van illegale inhoud, auteursrechtinbreuken, malware, phishing of spam heeft IT-JAY het recht de toegang tot de website of server per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling te blokkeren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

Duur & Opzegging van Terugkerende Diensten:
Overeenkomsten voor hosting, domeinnaambeheer en cloudservices worden aangegaan voor een minimale duur van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders bepaald.
Deze overeenkomsten worden op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) jaar, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging opzegt uiterlijk één (1) maand vóór het verstrijken van de lopende periode.

Module D: Fotografie, Beeldbewerking & Mediacreatie (NACE 74.201, 74.209, 73.110)

Auteursrecht & Licentie:
IT-JAY behoudt te allen tijde het exclusieve auteursrecht op alle door haar gecreëerde foto's, grafische ontwerpen, video's en visuele media. De Klant verkrijgt na algehele betaling een niet-exclusieve licentie voor het overeengekomen gebruiksdoel. Commerciële doorverkoop, sublicentiëring of wijziging van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden.

RAW-bestanden:
Er worden onder geen enkel beding onbewerkte bronbestanden (RAW-files) aan de Klant overhandigd, tenzij

deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk tegen een meerprijs werden afgekocht.

Portfolio:
Tenzij de Klant vóór aanvang van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar maakt, verleent de Klant aan IT-JAY de toestemming om de gemaakte beelden op te nemen in haar portfolio (website, sociale media, drukwerk) ter promotie van de eigen zakelijke activiteiten.

Module E: Verkoop van Hardware & Apparatuur (NACE 46.500, 47.400, 47.910)

Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde hardware, IT-componenten en fysieke goederen blijven de volledige en exclusieve eigendom van IT-JAY tot op het tijdstip van algehele betaling van de hoofdsom, rente, eventuele schadevergoedingen en bijkomende kosten door de Klant. De Klant mag deze goederen niet vervreemden, in pand geven of bezwaren zolang de eigendom niet is overgedragen.

Risico-overgang:
Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of tenietgaan gaat over op de Klant op het moment van de fysieke levering of inontvangstneming. Bij verzending via een externe transporteur geschiedt het transport in een B2B-relatie op risico van de Klant vanaf afgifte aan de vervoerder.

Garantie:
Voor Consumenten (B2C) geldt de wettelijke consumentengarantie van twee (2) jaar. Voor Ondernemingen (B2B) geldt uitsluitend de eventuele fabrieksgarantie van de producent; IT-JAY verleent geen bijkomende commerciële garantie op geleverde hardware.

Module F: Opleidingen & Trainingen (NACE 85.592, 85.599)

Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingsmateriaal, syllabi, codevoorbeelden en presentaties blijven berusten bij IT-JAY. Verveelvoudiging of verspreiding zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
Annulering van een opleiding door de Klant dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering minder dan zeven (7) kalenderdagen vóór aanvang van de sessie blijft het volledige factuurbedrag onherroepelijk verschuldigd.

DEEL 3: FINANCIËLE, JURIDISCHE & ALGEMENE CLAUSULES

Artikel 4 – Back-up Verplichting van de Klant (Absolute Voorwaarde)

Ongeacht de aard van de overeengekomen diensten (met inbegrip van websiteontwikkeling, migraties, serveronderhoud, data-recovery of hardwareherstelling) is de Klant te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk aanmaken, controleren en up-to-date houden van volledige, externe back-ups van al zijn data, databases, e-mails en configuraties. IT-JAY aanvaardt onder geen enkel beding enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging, corruptie of onbeschikbaarheid van gegevens.

Artikel 5 – Prijzen, Betalingsmodaliteiten & Wanbetaling

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (offertes aan particulieren/B2C vermelden prijzen inclusief BTW).
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen op de factuur of offerte, zijn facturen betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

Wanbetaling door Ondernemingen (B2B):
Bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
Tevens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een absoluut minimum van € 100,00, ter dekking van buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd het recht van IT-JAY om hogere bewezen kosten te vorderen.

Wanbetaling door Consumenten (B2C – Boek XIX Wetboek Economisch Recht):
Bij niet-betaling op de vervaldag ontvangt de Consument een eerste kosteloze herinnering. De Consument beschikt over een respijtperiode van veertien (14) kalenderdagen (vanaf de kalenderdag volgend op verzending per e-mail, dan wel de 3e werkdag na verzending per post) om het verschuldigde bedrag zonder bijkomende kosten te voldoen.
Blijft betaling na het verstrijken van deze termijn uit, dan worden de wettelijke verwijlinteresten aangerekend, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform artikel XIX.4 WER:

- Schuld tot € 150,00: maximaal € 20,00;
- Schuld tussen € 150,01 en € 500,00: maximaal € 30,00 + 10% op het bedrag boven € 150,00;
- Schuld boven € 500,00: maximaal € 65,00 + 5% op het bedrag boven € 500,00 (met een absoluut wettelijk maximum van € 2.000,00).

Opschortingsrecht (Exceptie van niet-nakoming):
Bij betalingsachterstand behoudt IT-JAY zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle lopende werkzaamheden, hostingdiensten, cloudtoegangen en supportaanvragen onmiddellijk op te schorten tot op het tijdstip van integrale betaling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (Uitsluitend voor Consumenten - B2C)

Bij een op afstand gesloten overeenkomst beschikt de Consument over een wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen.
Het herroepingsrecht is evenwel uitdrukkelijk uitgesloten in de volgende wettelijke gevallen:

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument én met diens erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
- Levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen of maatwerk (waaronder op maat ontwikkelde software, specifieke websites of grafische ontwerpen);
- Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (zoals software, API-licenties, hostingactivaties), indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument;
- Dringende herstel- of onderhoudswerkzaamheden op uitdrukkelijk verzoek van de Consument ter plaatse uitgevoerd.

Artikel 7 – Beperking van Aansprakelijkheid

IT-JAY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare opzettelijke fout, bedrog of zware fout. Iedere aansprakelijkheid voor lichte fouten of gewone nalatigheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
IT-JAY is onder geen enkel beding aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot: bedrijfsonderbreking, winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, verlies of verminking van data, reputatieschade, administratieve sancties/boetes of vorderingen van derden.
Indien IT-JAY desondanks aansprakelijk wordt gesteld, is de totale aansprakelijkheid van IT-JAY (zowel contractueel als buitencontractueel) in alle gevallen strikt beperkt tot het bedrag dat voor de desbetreffende opdracht werd gefactureerd en betaald door de Klant (excl. BTW), dan wel – bij periodieke overeenkomsten – tot maximaal de factuurwaarde van de laatste drie (3) maanden. In ieder geval is de aansprakelijkheid te allen tijde geplafonneerd tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IT-JAY.
Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in relaties met Consumenten niet voor lichamelijke schade of overlijden, noch voor situaties waarin het dwingend consumentenrecht een dergelijke beperking verbiedt.

Artikel 8 – Overmacht (*Force Majeure*) & Imprevisieleer (*Hardship*)

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen: brand, overstroming, stakingen, oorlog, terrorisme, epidemieën/pandemieën, overheidsmaatregelen, uitval van internet-, telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerken, DDoS-aanvallen, hardwarestoringen buiten de controle van IT-JAY en tekortkomingen van toeleveranciers of upstream cloudproviders.

Imprevisie (Art. 5.74 BW):
Indien onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van partijen de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwarend maken (zoals drastische prijsstijgingen van externe softwarelicenties, cloudinfrastructuur of grondstoffen), hebben partijen het recht om in goed vertrouwen een heronderhandeling van de contractuele voorwaarden en tarieven te verzoeken.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid (NDA) & Niet-afwerving (B2B)

Beide partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke en commerciële informatie, knowhow en broncodes van de andere partij die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.

Niet-afwervingsbeding:
Het is de Klant verboden om tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na beëindiging ervan, medewerkers, freelancers of

vaste onderaannemers van IT-JAY rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of rechtstreeks opdrachten toe te vertrouwen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare forfaitaire schadevergoeding gelijk aan twaalf (12) maanden bruto vergoeding van de betreffende persoon.

Artikel 10 – Privacy & Verwerking van Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

IT-JAY verwerkt persoonsgegevens van de Klant in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van klantenadministratie, projectopvolging en facturatie conform haar Privacyverklaring.
Indien IT-JAY in opdracht van de Klant persoonsgegevens verwerkt van eindgebruikers van de Klant (bijvoorbeeld bij hosting of databasebeheer), treedt de Klant op als Verwerkingsverantwoordelijke en IT-JAY als Verwerker. Partijen verbinden zich ertoe in dat geval desgewenst een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement - DPA) af te sluiten.

Artikel 11 – Schorsing & Buitengerechtelijke Ontbinding

IT-JAY heeft het recht om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding, in geval van:

- Faillissement, vereffening, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de Klant;
- Een toerekenbare ernstige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen veertien (14) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling;
- Misbruik van de IT-infrastructuur, pogingen tot hacking, verspreiding van computervirussen of criminele activiteiten via de systemen van IT-JAY.

Artikel 12 – Splitsbaarheid & Nietigheid

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige clausule te goeder trouw te vervangen door een geldige clausule die het economische en juridische doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen tussen IT-JAY en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, tenzij een dwingende wettelijke bepaling ten gunste van de Consument een andere rechtbank aanwijst.